

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1739/2532

นายชื่อ อุดมพาณิชย์

โจทก์

นายสว่าง แก่นณรงค์

จำเลย

นายสมเกียรติ อัสวทวิชัย ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในปัญหาว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบและศีลธรรมอันดีของประชาชน และปัญหาว่า การกระทำของจำเลยที่ออกเช็คแต่มิได้เป็นผู้เขียนวันที่ลงในเช็คด้วยตนเอง ทำให้ไม่มีวันที่ที่กระทำความผิดนั้นไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 80)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุกจำเลย 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี ข้อนำสืบของจำเลยให้ความรู้แก่ศาลเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุกจำเลย 8 เดือน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 75)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้อง และเช็คของจำเลยที่ออกมิได้ลงวันที่ในเช็คด้วยตนเองจึงไม่มีวันที่กระทำความผิดไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คนั้น เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คเป็นผู้เสียหาย และเช็คลงวันที่สั่งจ่าย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คไม่ใช่ผู้เสียหายจึงไม่มีอำนาจฟ้อง และเช็คของจำเลยที่ออกมิได้ลงวันที่ในเช็คด้วยตนเองจึงไม่มีวันที่

กระทำความผิดไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็คนั้น เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์รับฟังมาว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คเป็น
ผู้เสียหาย และเช็คลงวันที่สั่งจ่าย จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>